

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 667/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายธีระศักดิ์หรือตื้อ แซ่จาว

จำเลย

นายธีระศักดิ์หรือตื้อ แซ่จาว จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบด้วยมาตรา 80,53 จำคุก 33 ปี 4 เดือนและมีความผิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ ลงโทษฐานมีอาวุธปืน
และกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนไป
ในทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 36 ปี 4 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 62 แผ่นที่ 2,68
แผ่นที่ 19,68)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
200,000 บาท (อันดับ 38)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสองครั้ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งสองครั้ง (อันดับ 60,66 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ยังไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ยังไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ